

1517590-42.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... BRANASSE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração à norma contida no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Isso porque, no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 22h00min, na Rua Afonso Sardinha, nº 193, Lapa, nesta cidade e comarca da Capital, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517590-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517590-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212530/2022 - 91º D.P. CEASA, 26571993 - 91º D.P. CEASA, 2212530 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DAVI BRUNASSE DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

DAVI BRANASSE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração à norma contida no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Isso porque, no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 22h00min, na Rua Afonso Sardinha, nº 193, Lapa, nesta cidade e comarca da Capital, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, 04 (quatro) frascos de desodorante Nivea, avaliados no total de R\$

63,96 (sessenta e três reais e noventa e seis centavos), e a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), pertencentes à empresa DROGA RAIA S/A, representada por A.D.S.(cf. boletim de ocorrência de fls. 07/11; auto de exibição e apreensão de fl. 17; e auto de avaliação de fl. 23).

Segundo o apurado, nas circunstâncias acima descritas, ele e seu comparsa ainda não identificado, previamente ajustados para a prática de crime de roubo, ingressaram no estabelecimento comercial vítima e, ato contínuo, o acusado abordou um funcionário e, com um simulacro de arma de fogo em punho, anunciou o roubo, determinando a abertura dos caixas da loja; enquanto isso, seu comparsa permaneceu próximo à porta do estabelecimento, dando-lhe cobertura.

O funcionário do estabelecimento-vítima, então, subjugado, realizou o que lhe fora determinado, ocasião em que o comparsa de se aproximou, recolheu o dinheiro de um dos caixas e quatro frascos de desodorante Nivea e se evadiu, sozinho, na posse dos bens subtraídos.

O acusado, por sua vez, se dirigiu até o fundo da loja e abordou supervisora do estabelecimento, determinando a abertura do cofre.

Ocorre que a Polícia foi acionada, compareceu ao local e deteve DAVI em flagrante delito enquanto ainda mantinha os funcionários da vítima sob seu poder, sendo certo que, em posse dele, foi encontrado o simulacro de arma de fogo. O comparsa, contudo, não foi localizado.

Oferecida a denúncia (fls.1/4), foi ela recebida no dia 18 de agosto de 2022 (fls.63/64). Consequentemente o acusado foi citado (fls.71), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls.74), subscrita pela defesa constituída. Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de dezembro de 2022, às 15:00 horas (fls.76/79), na modalidade remota.

Durante a instrução da causa foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia e o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da sentença, com aumento de pena na básica em razão das consequências do crime em relação a testemunha que teria, inclusive, pedido demissão da farmácia vítima em razão do trauma sofrido.

A defesa requereu a ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 155 do Código Penal, pena no mínimo legal, afastamento da majorante do concurso de agentes, reconhecimento da confissão do acusado como atenuante. Operada a detração, com o computo do período de prisão cautelar, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto e direito de recorrer em liberdade.

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.5/6); o boletim de ocorrência (fls.7/11); o auto de exibição/apreensão (fls.17); o termo de interrogatório (fls.24); o termo de depoimento (fls.14/16;20); o termo de declarações (fls.21/22); o auto de qualificação (fls.30;36); bem como as folhas de antecedentes (fls.38/40;60).

E o relatório.

Fundamento e decido.

Pesem as alegações da nobre Defesa, é procedente a ação penal nos termos em que proposta na denuncia, vejamos.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, fls. 5/6, boletim de ocorrência, fls. 7/11, auto de exibição e apreensão do simulacro, fls. 17, auto de avaliação, fls. 23 e por toda a prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Embora a testemunha Luiz, funcionário da drogaria, não tenha tido condições de reconhecer o acusado, o fato é que ele foi preso em flagrante, dentro da farmácia, com a arma de brinquedo em suas mãos, em plena atividade criminosa, fatos perfeitamente delineados pelos policiais militares ouvidos no dia de hoje os quais foram extremamente firmes e coerentes em seus depoimentos.

Contudo, a testemunha Luiz deixou clara a conduta dos meliantes e, principalmente,

que eram em dois.

Assim a qualificadora esta muito bem demonstrada mesmo porque, como mais adiante se verá, o réu é confesso.

Passo a transcrever a prova oral colhida em regular instrução.

Luiz declarou que não tem condições de reconhecer o réu porque está com dificuldade de identifica-lo entre as três pessoas apresentadas. Pelo que se recorda estava no caixa e dois meliantes chegaram. Eles queriam falar com a gerente que não estava e sim a supervisora. Um deles estava com a testa cortada. Levou os dois até Aline e depois de falarem com ela voltaram até onde estava o declarante e anunciaram o assalto. Um pegou o dinheiro do caixa e o outro pegou desodorantes. Ninguém foi agredido. Levaram cerca de 50 ou 70 reais e 4 ou cinco desodorantes. Sete minutos depois a viatura chegou. Um deles foi preso dentro da farmácia e o outro conseguiu fugir. O que foi preso era que estava com o simulacro. O policial foi quem esclareceu tratar-se de um simulacro Passou a madrugada na delegacia. Na delegacia não fez reconhecimento. Não se recorda se estavam de mascara de COVID.

Como se percebe, não restam duvidas de que eram dois assaltantes e que ambos estavam ligados pelo liame subjetivo o que afasta o pedido de exclusão da majorante.

Mas não é só.

Dois policiais militares foram ouvidos e os dois foram muito claros ao afirmarem que o acusado foi preso dentro da drogaria, com arma em punho em plena atividade criminosa, vejamos.

Josafá, policial militar, declarou recordar-se do acusado. Ocorrência de roubo em uma drogaria. Constava que o individuo estava armado. Lá chegando, um dos funcionários informou que um homem armado estava mantendo funcionários reféns. Ingressou na farmácia e lá viu um individuo na posse de uma arma de fogo. Ele lançou a arma em cima de uma prateleira e se rendeu. A arma era um simulacro. Ele foi preso em flagrante. Ele estava com uma outra pessoa que fugiu. O que empreendeu fuga levou 70 reais. Os funcionários que ainda se encontravam dentro da delegacia o reconheceram como um dos autores do roubo. Eles não estavam de mascara. Chegou a ver as filmagens do circuito interno e pode afirmar que o acusado não estava de mascara.

O policial Cláudio não se recordou do acusado mas se recorda dos fatos e do nome do acusado. Estava em, serviço e tomou conhecimento de roubo em andamento em uma farmácia, praticado por dois individuos, um deles armado. Um conseguiu pegar o dinheiro e desodorante mas fugiu. O acusado permaneceu porque queria que o cofre fosse aberto. Ao chegar no local foi atendido por um funcionário Luiz. Ao adentrar, se deparou com o acusado com a arma nas mãos. A arma era de brinquedo. Davi apresentava um hematoma na testa. Chegou a vê-lo com a arma nas mãos que foi dispensada em uma prateleira assim que os policiais chegaram. Ele não apresentou resistência. Não se recorda se ele estava de mascara de Covid.

Como se percebe, os policiais inquiridos narraram toda a dinâmica das diligências que realizaram e que resultaram na prisão do réu. Os esclarecimentos apresentados pelos policiais, da mesma forma, são dignos de toda credibilidade, uma vez que não existe demonstração probatória de qualquer interesse destes em prejudicar inocentes.

Aliás, como qualquer outra testemunha, os policiais prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que não é o caso. Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma). Ainda: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ AC Rel. Synésio de Aquino RDTJR 7/287).

E, por fim, o acusado reconheceu a prática delitiva.

Davi declarou que tem 24 anos de idade. Morava com a esposa, casado com ela em janeiro. Estava desempregado há 5 meses e trabalhava como balconista. Nunca foi processado anteriormente. Estava passando dificuldades financeiras e por essa razão acabava brigando com a esposa. No dia dos fatos usou cocaína com uma pessoa que não conhecia e ele chamou para fazer o roubo. Aceitou e foram fazer o roubo. A arma de brinquedo foi levada por Diego. Ficou meio nervoso. Foi preso na farmácia e o parceiro fugiu. Nunca respondeu por ato infracional. Está arrependido.

Portanto, restou comprovada a prática de roubo e não furto bem como não resta dúvida sobre a incidência da majorante atinente ao concurso de agentes.

É o quanto basta para a condenação.

Passo a dosar a pena

Na primeira fase, entendo que a pena mínima é a que deve ser fixada, pesem os argumentos trazidos pelo Ministério Público. Isso porque, as consequências do crime relatadas pela testemunha Luiz são inerentes ao próprio fato. As alegações de Luiz, quanto a saída de seu posto de trabalho, não autorizam o recrudescimento da pena. O réu é primário e não ostenta antecedentes. Não agrediu ninguém e a agressividade empregada foi normal a espécie. Ao perceber a chegada da polícia se entregou sem maiores dificuldades. Quanto ao fato de ter mencionado o uso antecedente de entorpecente, sequer o tipo penal previsto pelo artigo 28 da Lei de Drogas, prevê pena privativa de liberdade motivo pelo qual seria um contrassenso aumentar a pena base em razão da confissão da prática de um delito que seque se encontra em julgamento.

Assim, a pena é fixada em seu mínimo, no caso 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Em, segunda fase nada a considerar.

Em terceira fase, por tratar-se de crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, aumento a pena em 1/3 e chego a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa a qual torno definitiva na fala de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

O roubo é crime grave e enseja maior rigor na fixação da pena, sobretudo porque é fator de intranquilidade social. Todavia, na hipótese concreta, as consequências do crime e demais circunstâncias judiciais autorizam a aplicação de regime prisional mais brando do que o fechado. O réu é primário, de bons antecedentes e demonstrou sincero arrependimento. Deve ser considerado, ainda, o princípio da individualização da pena, sem olvidar o seu caráter retributivo, bem como o caráter e educativo. Trata-se de crime de roubo, em que o acusado é primário e não foi utilizada arma de fogo ou violência física.

Assim, fixo o regime inicial semiaberto para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade do crime (art. 33, §3º do CP).

Descabida na hipótese a substituição da pena privativa de liberdade, haja vista o imperativo legal que a veda, qual seja, o art. 44, inciso I do CP.

Igualmente incabível a suspensão condicional do processo (art. 77, III, CP).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR DAVI BRUNASSE DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2º, II do Código Penal, em regime semiaberto.

Deixo de fixar indenização em favor da vítima, porque não foram discutidos nestes autos os valores de eventuais prejuízos.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do CPP, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que o levou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos. Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do réu ainda que condicionada, hipótese incompatível com a

situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º).

Assim, mantenho a prisão preventiva do réu porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e, em consequência, indefiro-lhe o direito de recorrer liberdade em relação a esse processo.

Tendo em vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde está preso, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Isento de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, determino as seguintes providências: 1) Expeça-se guia de recolhimento; 2) Comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD ao Juízo Eleitoral, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) comunique-se à vítima da presente decisão 4) Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações necessárias, inclusive no sistema SAJ.

Publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA